Note technique Seuil « Zéro cotisation »

Résumé

- En France, les salariés à temps complet travaillent moins d'heures effectives que dans la plupart des pays européens, tandis que le taux d'emploi demeure inférieur à la moyenne de l'UE. Cette combinaison pèse sur la compétitivité de nos entreprises et leur capacité à verser des salaires élevés. Toutefois, la réalité du monde du travail en France révèle des contrastes importants selon les statuts, secteurs et régimes de décompte (horaire vs. forfait-jours).
- Accroître la durée effectivement travaillée suppose d'agir à la fois sur le coût marginal des heures additionnelles et sur la souplesse d'organisation, sans dégrader le pouvoir d'achat ni les droits sociaux. Les dispositifs doivent en outre être pensés en tenant compte des salariés qui réalisent déjà des heures supplémentaires (HS) et ne doivent pas perdre à un changement de système.
- Mesure proposée : mise en place d'un seuil zéro cotisation à 1 623 heures et, au-delà, exonération totale de cotisations sociales (hors CSG/CRDS) et d'impôt sur le revenu. L'incitation à travailler au-delà du seuil est forte. Le coût de la mesure pour les finances publiques, élevé, est plus que compensé, et les salariés déjà en heures supplémentaires voient ne perdent pas au changement de système.
- 5 enseignements sont à retenir :
    (i) L'incitation des employeurs à recourir davantage aux heures supplémentaires dépend d'abord du coût moyen du travail, qui restera élevé sans action sur le coût des heures « normales » ;
    (ii) Les assouplissements sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou sur la majoration visent surtout les entreprises qui ne les utilisent pas encore ; dans celles qui y recourent déjà, la négociation tendra vraisemblablement à maintenir les seuils existants pour préserver le pouvoir d'achat des salariés, le coût employeur diminuant via des allègements de cotisations patronales ;

(iii) La généralisation et l'extension de la faculté pour l'employeur de racheter des jours de repos, aux salariés en forfait-jours comme en régime horaire, est probablement l'un des leviers les plus efficaces pour augmenter fortement et rapidement la durée annuelle effective de travail ;

(iv) L'effet des mesures envisagées croît avec le niveau de salaire et reste de fait plus limité en bas de l'échelle des rémunérations, les bas salaires étant déjà couverts par des exonérations et des allègements ;

(v) Aucune mesure ne permet d'atteindre simultanément tous les objectifs (baisse du coût employeur, hausse du pouvoir d'achat des salariés, nouvelles recettes de cotisations sociales) : il faut accepter que l'encouragement à l'activité bénéficie d'abord aux entreprises et à leurs salariés, et non qu'il soit pensé dans l'optique de générer de nouvelles recettes publiques.

1. L'insuffisance du temps de travail par rapport à nos voisins figure parmi les principales causes avancées pour expliquer notre déficit de compétitivité

L'étude la plus sérieuse et à jour sur ce sujet est celle publiée par Rexecode fin 2025[1]. Plusieurs enseignements en sont tirés :

- Les salariés[2] à temps complet travaillent moins en France que dans la plupart des pays de l'UE, malgré un écart qui s'est réduit depuis 2023 (cf. tableau 1) ;
- Toutefois, l'ensemble des personnes en emploi en France travaillent plus que chez nos voisins européens plus riches, comme l'Allemagne, ce qui s'explique par (i) un moindre recours au temps partiel et (ii) une durée du travail des non-salariés (dont les indépendants) très élevée ;
- Les Français sont moins nombreux à travailler, avec un taux d'emploi[3] de 69 % contre 70,8 % pour la moyenne européenne et 77,5 %

[1] La durée effective du travail et sa quantité en France et en Europe en 2024, Rexecode, Décembre 2025.
[2] La définition de « salarié » retenue par Eurostat inclut toute personne rémunérée sous contrat, en échange d'une rémunération, que l'employeur soit public ou privé, et y assimile aussi les fonctionnaires sous statut.
[3] Correspondant à la part des personnes en âge de travailler (de 15 à 64 ans) qui sont effectivement en emploi.

pour les Allemands. L'écart est particulièrement accentué au niveau (i) des jeunes de 15 à 24 ans sans emploi ni étude ni formation (les « NEETS[4] »), (ii) des chômeurs et les inactifs de 25 à 54 ans et (iii) des seniors, notamment s'agissant du temps partiel.

Tableau 1 : Durée effective annuelle moyenne par tête en 2024 (en heures)

	Salariés à temps complet[5]	Salariés à temps partiel[5]	Ensemble des salariés[5]	Non-salariés à temps complet	Ensemble des personnes en emploi
Allemagne	1 785	935	1 518	2 104	1 539
Espagne	1 717	918	1 603	2 137	1 661
France	1 664	973	1 545	2 169	1 595
Italie	1 857	1 119	1 726	2 164	1 783
UE	1 784	957	1 584	2 134	1 628
France vs. Allemagne	- 121	+ 38	+ 27	+ 65	+ 56
France vs. UE	- 120	+ 16	- 39	+ 35	- 33

Source : Eurostat, EU-LFS, enquête sur la main d'œuvre, calculs Rexecode.

2. Porter un diagnostic et formuler des propositions en matière de durée du travail nécessite de tenir compte de situations très variées entre les actifs

La durée effective moyenne de travail dans l'année est très en très variable d'un actif à l'autre, ce qu'une moyenne globale ne traduit par définition pas correctement. Il convient ainsi de toujours préciser :

- Le périmètre des personnes concernées : (i) toutes les personnes en emploi (dont les indépendants) ou (ii) seulement les salariés (y compris les fonctionnaires) ou (iii) seulement les salariés du secteur privé ;
- Le périmètre des entreprises concernées : toutes les entreprises ou seulement certaines (exemple les TPE-PME) ;

[4] Not in Education, Employment, or Training.
[5] Secteur public et secteur privé ; dont cadres.

- Le régime de travail : (i) ensemble des régimes ou (ii) seulement les temps complets ou (iii) seulement les temps partiels ;
- La modalité de décompte du temps de travail (spécifique à la France, en particulier pour les cadres) : (i) ensemble des modalités ou (ii) base horaire uniquement ou (ii) forfait-jours uniquement.

Sur la base de données de l'Insee très proches de celles utilisées par Eurostat, on peut ainsi établir un détail plus fin pour la France en 2023 (cf. tableau 2), permettant de rendre compte de situations très contrastées, certaines personnes travaillant aujourd'hui en réalité bien au-delà du minimum raisonnable.

Tableau 2 : Durée effective annuelle moyenne en 2023 (en heures)[6]

		Temps complet		Temps partiel
		Régime horaire	Forfait-jours	
Secteur privé	**Salariés**	1 627	1 705[7]	954
	Cadres	1 812	1 970[8]	
	Indépendants	2 229	n.a.	880[9]
Secteur public	**Agents publics**	1 557	n.a.	989
	Cadres	1 774	1 970	1 181
	Enseignants[10]	1 331	n.a.	847

[6] La durée effective annuelle de travail représente le temps réellement travaillé sur l'année, heures supplémentaires comprises (rémunérées ou non), en excluant les heures non travaillées (congés annuels, jours fériés, maladie, maternité/paternité, chômage partiel, grève, etc.).

[7] Sur la base d'une durée effective annuelle moyenne de 1 704 heures mesurée par la Dares en 2010 in Les salariés au forfait annuel en jours – Une durée du travail et une rémunération plus importantes, Dares Analyses, Juillet 2015.

[8] Sur la base d'une durée effective annuelle moyenne de 1 968 heures mesurée par la Dares en 2010 in op.cit.

[9] Durée publiée par l'Insee mais peu pertinente s'agissant des travailleurs indépendants qui sont par définition exclus des règles de durée du travail s'appliquant aux salariés.

[10] La durée effective déclarée peut minorer une partie du travail de préparation et de corrections hors présence en classe.

	Durée effective annuelle
Ensemble des personnes en emploi (temps complets et partiels)	1 604
Ensemble des personnes en emploi hors indépendants (temps complets et partiels)	1 549
Ensemble des personnes en emploi hors indépendants (temps complets)	1 669
Ensemble des salariés et cadres du privé hors indépendants (temps complets)	1 695
Ensemble des agents du public (temps complets)	1 582
Ensemble des agents du public hors enseignants (temps complets)	1 634

Source : Insee, calculs de l'auteur à partir des moyennes Insee 2023 ; conversions « forfait-jours » en heures effectives.

3. Le cadre actuel régissant la durée du travail en France comprend plusieurs verrous limitant de fait un accroissement de la quantité de travail

Le cadre juridique actuel de la durée du travail en France repose sur un ensemble de règles qui encadrent strictement l'augmentation de la durée de travail effective. Selon les situations, le temps de travail peut être décompté selon plusieurs modalités.

3.1 Le régime horaire constitue la modalité de droit commun

Ce régime s'applique à la majorité des salariés (85 %). Il repose sur les principes suivants :

- La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine. Il ne s'agit pas d'un plafond mais d'un seuil : toute heure accomplie au-delà constitue une heure supplémentaire. Un accord collectif peut fixer une durée inférieure ;
- Les heures supplémentaires :
    - Donnent lieu à une majoration salariale de + 25 % pour les huit premières heures hebdomadaires (de la 36e à la 43e) et de + 50 % au-delà. Un accord collectif peut modifier ces taux, dans la limite d'un minimum de 10 % ;

    - Peuvent également être compensées, de façon alternative, sous forme de repos compensateur selon les modalités prévues par accord collectif ;
    - Sont exonérées de cotisations salariales vieillesse et partiellement exonérées d'impôt sur le revenu ;
    - Sont limitées à un contingent annuel de 220 heures, sauf disposition conventionnelle contraire. Au-delà, le salarié bénéficie d'un repos compensateur obligatoire en plus de la rémunération.
- Les durées maximales de travail sont les suivantes :
    - 10 heures par jour, avec une dérogation possible jusqu'à 12 heures dans certains cas exceptionnels ;
    - 48 heures par semaine, voire 60 heures à titre exceptionnel, sur autorisation de l'inspection du travail et après avis du comité social et économique ;
    - 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
- Le repos obligatoire est de :
    - 11 heures consécutives par jour ;
    - 35 heures consécutives par semaine (soit 24 heures de repos + 11 heures de repos quotidien).

3.2 Le forfait-jours est une modalité alternative spécifique

Le forfait en jours, dispositif propre au droit français, permet de s'affranchir du décompte horaire au profit d'un nombre de jours travaillés dans l'année. Il s'applique :

- Aux cadres autonomes et, sous conditions, à certains non-cadres autonomes ;
- À condition qu'il soit prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise et inclus dans le contrat de travail.

Les principales caractéristiques de ce régime sont les suivantes :

- Le salarié n'est pas soumis à la durée légale de 35 heures ni à la durée maximale de 48 heures hebdomadaires mais reste toutefois soumis en théorie aux repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires (11 heures et 24 heures + 11 heures) ;

- Le nombre maximal de jours travaillés est de 218 jours par an, après déduction des congés et des jours de RTT[11]. Un accord collectif peut réduire ce plafond, par exemple en accordant 15 jours de RTT au lieu des 10 prévus ;
- Contrairement au régime horaire, il n'existe pas de jours supplémentaires rémunérés. Il est toutefois possible de travailler au-delà des 218 jours, sous plusieurs conditions :
    - Les jours de repos non pris (uniquement RTT ou 5e semaine de congés payés) sont placés sur un compte épargne temps (CET), aboutissant à une limite de 235 jours travaillés au maximum par an ;
    - Le salarié demande le rachat de ces jours par son employeur, si cela est prévu par accord collectif ;
    - Au-delà des 218 jours, le rachat peut être majoré selon les dispositions conventionnelles. Toutefois ce rachat ne bénéficie d'aucune exonération sociale ou fiscale, sauf s'il est placé dans un plan d'épargne salariale ou retraite d'entreprise.

3.3 Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires mais les enjeux qui sont les leurs concernent surtout le pouvoir d'achat

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle ou jusqu'à 1/3 si un accord collectif le prévoit. Ces heures sont majorées de + 10 % jusqu'à 1/10e et de + 25 % au-delà, en cas d'accord collectif.

En aucun cas le total des heures effectuées ne peut atteindre au dépasser 35 heures par semaine, sous peine de requalification du contrat en temps plein. Ces heures doivent être expressément prévues dans le contrat ou acceptées par le salarié.

Les enjeux liés au travail à temps partiel ne sont toutefois pas de même nature que ceux qui concernent le travail à temps complet. Il s'agit moins de compétitivité que de pouvoir d'achat, beaucoup de salariés se trouvant dans des situations de temps partiel subi, faute d'avoir trouvé un travail

[11] Sur la base de 365 jours – 104 jours (samedi et dimanche) – 25 jours (congés payés légaux) – 8 jours fériés en moyenne – 10 jours de RTT (limitation légale) = 218 jours.

à temps plein (24,4 % des salariés à temps partiel, soit 1,02 million de salariés en 2023[12]). Ces points ne sont pas développés dans la présente note.

3.4 Certaines catégories sont exclues du champ des règles sur la durée du travail

Les cadres dirigeants bénéficient d'un statut spécifique qui les exclut totalement du champ d'application des règles sur la durée du travail, hormis s'agissant du respect des temps de repos obligatoire. Ils doivent remplir trois conditions cumulatives : disposer d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps, exercer des responsabilités de direction, percevoir une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise.

Les travailleurs indépendants (auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans, commerçants, etc.) ne relèvent pas du Code du travail et ne sont donc soumis à aucune règle légale de temps de travail. Ils organisent leur activité librement, dans le cadre des règles du droit commercial, fiscal et du régime de protection sociale des travailleurs non-salariés.

4. Proposer des mesures d'augmentation du temps de travail suppose par ailleurs de tenir compte des salariés qui effectuent des heures supplémentaires ainsi que des dispositifs incitatifs déjà en place

En 2023, 8,8 millions de salariés ont effectué des heures supplémentaires rémunérées, ce qui représente 53 % des salariés à temps complet du secteur privé en régime horaire. Les salariés concernés effectuent en moyenne 104 heures supplémentaires dans l'année[13], pour un peu plus de 1 900 euros bruts (cf. tableau 3).

La pratique des heures supplémentaires touche davantage les hommes (60 %) et les ouvriers (69 %). Les entreprises de petite taille (60 % pour les entreprises entre 10 et 49 salariés) et celles des secteurs

[12] Antoine Magnier et Louis-Charles Viossat, Temps partiel et temps partiel contraint : des inflexions possibles pour un cadre rénové, rapport n° 2024-022R, Inspection générale des affaires sociales, octobre 2024.

[13] Il s'agit des heures supplémentaires rémunérées observées en 2023 sur le périmètre DSN (hors agriculture, particuliers employeurs, activités extraterritoriales, et hors intérim). La durée annuelle effective de travail présentée dans le Tableau 2 retranche toutes les absences (maladie, congés, RTT, formation, etc.) et ne se limite donc pas aux heures supplémentaires payées. Cela explique l'écart entre 53% * (1 607h + 104h) + 47% * 1 607h = 1 662 heures et les durées effectives du Tableau 2.

de l'hébergement-restauration (65 %), de la construction (66 %) ou du transport (69 %) recourent plus souvent aux heures supplémentaires que les autres.

Tableau 3 : Répartition des salariés du privé réalisant des heures supplémentaires par quartile de salaire de base en 2023

	Inférieur au 1er quartile	Entre le 1er quartile et la médiane	Entre la médiane et le 3e quartile	Supérieur au 3e quartile	Ensemble
Nombre annuel moyen d'heures supplémentaires	71 h	113 h	128 h	120 h	104 h
Équivalent en nombre mensuel moyen d'heures supplémentaires	5,9 h	9,4 h	10,7 h	10,0 h	8,7 h
Rémunération brute annuelle moyenne des heures supplémentaires	1 054 €[14]	1 787 €	2 315 €	2 965 €	1 906 €
Salaire de base brut mensuel moyen induit	~ 1 802 € (SMIC)	1 919 €	2 194 €	2 998 €	2 224 €

Source : Dares[15], calculs de l'auteur.

Les évolutions susceptibles d'être proposées pour augmenter la durée du travail devront prendre en compte la situation des salariés qui réalisent d'ores et déjà des heures supplémentaires, c'est-à-dire qui travaillent davantage que la durée légale annuelle. L'objectif retenu consiste à ce que les évolutions envisagées ne contribuent pas à réduire la rémunération qu'ils perçoivent à ce jour pour l'ensemble des heures qu'ils réalisent.

[14] Contre 1 042 € dans l'étude de la Dares mais, à ce niveau, le salaire de base brut mensuel moyen induit est inférieur au SMIC.

[15] Fouad Amar, Les heures supplémentaires rémunérées : quels salariés, quelles entreprises ?, Dares Analyses, n° 32, juin 2025, Dares – ministère du Travail.

Par ailleurs plusieurs dispositifs sont en place pour inciter au travail :

- Les heures « normales » bénéficient de plusieurs dispositifs d'allègements, généraux et de mesures de modulation des taux, pour un montant total estimé à 80 Md€ en 2025[16] : (i) d'une réduction dégressive des cotisations patronales jusqu'à 1,6 SMIC[17] (« dispositif Fillon »), représentant un montant total 40,6 Md€ ; (ii) d'un taux réduit de cotisations patronales maladie de 7 % (au lieu de 13 %) jusqu'à 2,25 SMIC, représentant un montant de 28,6 Md€ ; (iii) d'un taux réduit de cotisations patronales famille de 3,45 % (au lieu de 5,25 %) jusqu'à 3,3 SMIC, représentant un montant de 10,7 Md€[18] ;
- Les heures supplémentaires font l'objet de mesures d'incitation spécifiques. Côté salarié, ces heures sont exonérées d'impôt sur le revenu (IR) jusqu'à 7 500 € par an, tout comme les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, et bénéficient d'une réduction de cotisations d'assurance vieillesse (base et complémentaire) dans la limite de 11,31 % de la rémunération des heures (y compris les majorations). Côté employeur, une déduction forfaitaire de 1,50 € par heure supplémentaire si l'effectif de l'entreprise est inférieur à 20 salariés et de 0,50 € s'il est compris entre 20 et 249 salariés ;
- Les rachats de jours donnent lieu à des mesures d'incitation :
    - Monétisation des jours de RTT pour tous les salariés hormis ceux en forfait-jours (dispositif exceptionnel, prolongé jusqu'au 31 décembre 2026) : celle-ci suit le régime des heures supplémentaires pour les salariés (exonération d'IR, réduction de cotisations vieillesse, majoration de la rémunération) tandis

[16] Annexe 4 du PLFSS pour 2025, champs régimes obligatoires de la Sécurité sociale (ROBSS) et hors ROBSS.

[17] Le montant de la réduction est déduit sur les cotisations suivantes : (i) cotisations de sécurité sociale d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et d'assurance vieillesse de base (retraite du régime général ou du régime de protection sociale agricole) ; (ii) contribution au Fonds national d'aide au logement ; (iii) cotisations d'allocations familiales ; (iv) contribution solidarité autonomie ; (v) cotisations patronales de retraites de retraite complémentaire légalement obligatoires ; (vi) contribution patronales d'assurance chômage ; (vii) cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (la réduction ne pouvant pas dépasser 0,55 % de la rémunération).

[18] La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a prévu pour 2026 plusieurs changements concernant la réduction générale des cotisations patronales, à savoir : (i) la suppression de la réduction sur les taux de cotisations patronales d'assurance maladie et de cotisations patronales d'allocations familiales ; (ii) la modification de la réduction générale des cotisations patronales.

que pour les employeurs la déduction forfaitaire n'est pas possible que pour les entreprises de moins de 20 salariés (pour 1,50 € par heure) ;

- Renonciation de jours de RTT au-delà de 218 jours pour les forfaits-jours : éligible au régime « heures supplémentaires ». Une déduction forfaitaire patronale s'applique : 10,50 € par jour si l'effectif de l'entreprise est inférieur à 20 salariés et 3,50 € par jour s'il est compris entre 20 et 249 salariés ;
- Monétisation des jours stockés sur le compte épargne-temps (CET) : celle-ci est traité comme du salaire (pas de régime social / fiscal de faveur spécifique). L'affectation de jours stockés sur le CET à un plan d'épargne salariale ou retraite d'entreprise est possible dans la limite de 10 jours par an et est exonérée d'IR et de cotisations de sécurité sociale mais pas de CSG / CRDS.

5. La mesure proposée : transformer la durée légale du travail en seuil « zéro cotisation », à 1 623 heures par an

La mesure proposée vise à accroître la durée effectivement travaillée en annualisant la durée légale de travail à 1 623 heures par an, au lieu de 1 607 heures, soit environ deux jours de plus par an, et en faisant de ce volume un seuil au-delà duquel les heures travaillées ne sont plus soumises à cotisations sociales (cf. schéma 1). Les 16 premières heures supplémentaires aujourd'hui réalisées deviendront ainsi non majorées.

À cet effet, il est prévu plusieurs mesures :

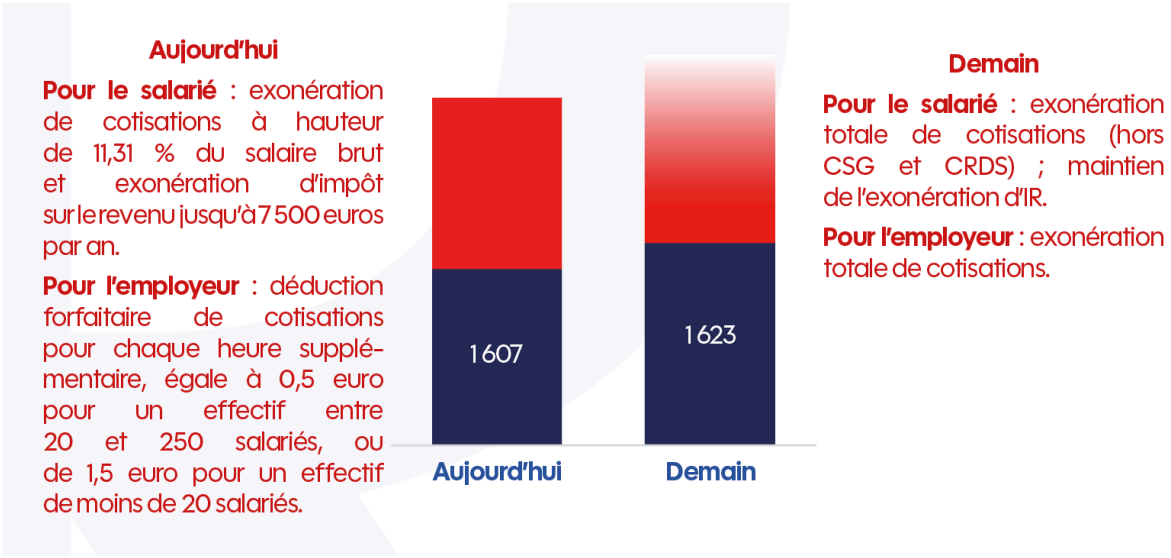
- Une annualisation de la durée légale de travail et une souplesse d'organisation au niveau des entreprises (modulation des horaires et des cycles de travail sur l'année), dans le respect des repos obligatoires et des plafonds européens ;
- Un relèvement du seuil légal de travail, devenant le seuil « zéro cotisation » et porté de 1 607 heures à 1 623 heures par an, avec une application des règles normales de rémunération et de cotisations sociales jusqu'à 1 623 heures. Par conséquent, les 16 premières heures au-delà de 1 607 heures réalisées aujourd'hui

par les salariés qui effectuent des heures supplémentaires deviennent des heures « normalisées » et sont payées aux salariés ;

- Un nouveau régime applicable aux heures réalisées au-delà du seuil « zéro cotisation », à savoir une majoration de rémunération définie par accord collectif, une exonération de toute cotisation patronale et salariale, à l'exception de la CSG et de la CRDS, le maintien de l'exonération d'impôt sur le revenu, et la non-éligibilité de ces heures à toute exonération ou tout allègement spécifique existant aujourd'hui ;
- L'introduction de la notion de « jours supplémentaires » sur le modèle des heures supplémentaires en donnant la possibilité à l'employeur de décider unilatéralement le rachat de jours de RTT et, sous réserve de l'accord du salarié, d'une semaine de congés et de jours fériés.

Afin de tenir compte de la diversité des situations — notamment des variations de carnet de commandes — il est proposé d'instaurer, au niveau de l'entreprise, un mécanisme d'exclusion sur option (*opt-out*). Par accord collectif, une entreprise pourrait choisir de conserver le régime actuel fondé sur 1 607 heures annuelles et le paiement des heures supplémentaires selon le droit commun. À défaut d'*opt-out*, le dispositif « seuil « zéro cotisation » / heures additionnelles » s'appliquerait de plein droit à l'ensemble des salariés de l'entreprise. L'exercice de l'*opt-out* priverait l'entreprise du bénéfice des exonérations sociales totales prévues au-delà de 1 623 heures ; inversement, en l'absence d'*opt-out*, ces exonérations seraient ouvertes, dans les conditions fixées par le dispositif.

Schéma 1 : Explicitation du changement de cadre



Source : Auteur.

On fait l'hypothèse que dans les entreprises recourant déjà aux heures supplémentaires, le taux de majoration des heures effectuées au-delà du seuil « zéro cotisation » demeurerait fixé à 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires. Ce maintien reflète le fait que la réforme entraîne une forte baisse du coût employeur grâce à la suppression de la totalité des cotisations patronales, et une diminution sensible – mais plus limitée – des prélèvement supportés par les salariés, qui resteraient assujettis à la CSG, à la CRDS et subiraient une perte sur les 16 anciennes heures supplémentaires désormais normalisées. En revanche, les entreprises ne recourant pas encore aux heures supplémentaires pourraient être incitées à le faire en négociant une majoration inférieure à 25 %.

Cette mesure permettrait aux employeurs de réaliser un gain de coût de 42 € par salarié et par mois, en moyenne, d'autant plus élevé selon le niveau de salaire (cf. tableau 4).

Les salariés réalisant aujourd'hui des heures supplémentaires subiraient toutefois une perte moyenne d'environ 6 € par mois. Cette dernière résulterait, d'une part, de la « normalisation » de 16 heures auparavant considérées comme supplémentaires, désormais intégrées au seuil « zéro cotisation » et donc non majorées et soumises à cotisations, et, d'autre part, du maintien de la CSG, de la CRDS, avec perte du bénéfice du mécanisme de réduction de cotisations, pour les heures effectuées au-delà du seuil

« zéro cotisation ». Cette perte pourra être compensée par un surcroît de 5 heures travaillées en plus dans l'année.

Tableau 4 : Effet de la réforme sur le coût employeur et le salaire net avant impôt, par quartile de salaire de base en 2023

		Inférieur au 1er quartile	Entre le 1er quartile et la médiane	Entre la médiane et le 3e quartile	Supérieur au 3e quartile	Ensemble
Coût mensuel pour l'employeur [19]	Avant réforme	2 031 €	2 334 €	2 930 €	4 482 €	2 943 €
	Après réforme	2 025 €	2 310 €	2 880 €	4 398 €	2 904 €
	Delta En %	- 6 € - 0,32 %	- 24 € - 1,04 %	- 50 € - 1,68 %	- 84 € - 1,89 %	- 39 € - 1,34 %
Salaire net mensuel avant impôt sur le revenu	Avant réforme	1 484 €	1 632 €	1 889 €	2 575 €	1 882 €
	Après réforme	1 478 €	1 626 €	1 883 €	2 566 €	1 876 €
	Delta En %	- 6 € - 0,36 %	- 6 € - 0,35 %	- 6 € - 0,35 %	- 9 € - 0,35 %	- 6 € - 0,35 %
	Delta si +5 h En %	+ 0,22 € + 0,02 %	+ 0,24 € + 0,01 %	+ 1, 64 € + 0,09 %	+ 2,24 € + 0,09 %	+ 0,28 € + 0,01 %

Source : Calculs de l'auteur.

Cette mesure engendrerait un coût budgétaire brut immédiat, estimé à environ 3,6 milliards d'euros par an [20] (cf. tableau 5), essentiellement imputable à la perte de cotisations patronales sur les heures supplémentaires déjà effectuées. Le gain de recettes de cotisations salariales proviendrait principalement de la suppression, pour les heures accomplies au-delà du seuil « zéro cotisation », du mécanisme actuel

[19] Après exonérations et allègements, sur la base d'une entreprise avec un effectif de 20 à 49 salariés, installée dans l'Essonne, sans convention collective.

[20] Sur la base d'une répartition homogène par quartile des 8,8 millions de salariés effectuant des heures supplémentaires.

de réduction de cotisations salariales applicable aux heures supplémentaires[21].

Le coût net de cette mesure serait toutefois positif en raison :

- Des recettes de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu générées par les 16 heures nouvellement réalisées par les 43 % de salariés du secteur privé à temps complet qui n'effectuaient pas d'heures supplémentaires auparavant (environ 2,6 Md€) ;
- De l'accroissement des recettes d'impôt sur le revenu lié à la suppression de l'exonération fiscale dont bénéficiaient les heures supplémentaires réalisées (environ 1,4 Md€) ;
- Des cotisations sociales assises sur les 16 heures supplémentaires désormais intégrées au seuil « zéro cotisation » et ne bénéficiant plus des mécanismes d'exonération et d'allègement applicables aux heures supplémentaires (environ 1 Md€).

Tableau 5 : Coût brut de la mesure sur les heures supplémentaires existantes

	Inférieur au 1er quartile	Entre le 1er quartile et la médiane	Entre la médiane et le 3e quartile	Supérieur au 3e quartile	Ensemble
Perte de recettes de cotisations patronales	- 70 M€	- 529 M€	- 1 174 M€	- 2 060 M€	- 3 833 M€
Gain de recettes de cotisations salariales (dont CSG et CRDS)	+ 37 M€	+ 40 M€	+ 45 M€	+ 62 M€	+ 184 M€
Total	- 33 M€	- 489 M€	- 1 129 M€	- 1 998 M€	- 3 649 M€

Source : Calculs de l'auteur.

L'objectif recherché est d'inciter à accroître le recours aux heures additionnelles par rapport à l'existant. Sur la base d'un travail de recherche

[21] Réduction de cotisations d'assurance vieillesse (base et complémentaire) dans la limite de 11,31 % de la rémunération des heures (y compris les majorations).

récent [22], on retient une élasticité de – 0,3 de la demande d'heures supplémentaires par rapport à la baisse de leur coût pour l'employeur, ce que l'auteur présente comme la « meilleure estimation » sur la base d'une revue de littérature internationale.

Il est pris pour hypothèse un accord entre employeurs et salariés pour le rachat de 2 jours de congés payés (représentant 8 heures de travail chacun) par an dans des conditions identiques à celles s'appliquant aux heures effectuées au-delà du seuil « zéro cotisation ». Cette seconde mesure est celle qui explique l'essentiel de l'accroissement de temps de travail pris en compte.

Ces deux effets combinés conduisent à un accroissement moyen de plus de 14,0 % du recours à des heures au-delà du seuil « zéro cotisation », soit près de 15 heures de travail en plus par salarié chaque année, avec des variations par quartile. Les employeurs réaliseraient dans cette hypothèse un gain annuel par rapport à une situation où ces heures auraient été effectuées sous l'empire des règles actuelles.

La mesure permettrait de générer 224 M€ de CSG et CRDS additionnelles, malgré un coût d'opportunité de 682 M€ correspondant à l'absence de cotisations sociales sur les heures réalisées au-delà du seuil « zéro cotisation » (cf. tableau 6).

[22] Popp, M. How elastic is labor demand? A meta-analysis for the German labor market. J Labour Market Res 57, 14 (2023). https://doi.org/10.1186/s12651-023-00337-8.

Tableau 6 : Effets d'un recours accru aux heures au-delà du seuil « zéro cotisation » (cas illustratif)

	Inférieur au 1er quartile	Entre le 1er quartile et la médiane	Entre la médiane et le 3e quartile	Supérieur au 3e quartile
Heures supplémentaires par an (Delta vs. 2023)	85 h (+14,1 h)	127 h (+ 14,4 h)	143 h (+ 14,7 h)	135 h (+ 14,8 h)
Équivalent durée hebdomadaire	36,6 h	37,5 h	37,7 h	37,6 h
Gain annuel pour le salarié (Net avant IR) résultant des nouvelles heures réalisées au-delà du seuil	125 €	137 €	161 €	221€
Gain annuel pour l'employeur dû à la suppression des cotisations employeurs sur les nouvelles heures réalisées au-delà du seuil	120 €	345 €	677 €	1 145 €
CSG / CRDS générées chaque année par les nouvelles heures réalisées au-delà du seuil	44 M€	48 M€	56 M€	76 M€
Coût d'opportunité annuel sur moindres cotisations sociales assises sur les nouvelles heures réalisées au-delà du seuil	- 89 M€	- 119 M€	- 188 M€	- 286 M€

Source : Calculs de l'auteur.

Le cas simulé se traduirait par près de 128 millions d'heures supplémentaires additionnelles [23], se traduisant par un gain de production de 7,4 Md€ (euros courants 2023), soit un gain de 0,261 point de PIB par rapport à 2023[24].

Cette simulation ne tient pas compte d'autres effets de la réforme :

- Du rehaussement du temps de travail de 16 heures par an et par salarié dans toutes les entreprises qui aujourd'hui se limitent au seuil légal de 1 607 heures par an et qui devront, pour se conformer au nouveau cadre légal, se situer à 1 623 heures par an et rémunérer en conséquence ces 16 heures si celles-ci n'étaient pas déjà réalisées en heures supplémentaires ; cet effet est toutefois pris en compte sur le plan des ressources fiscales et sociales générées, permettant de compenser le coût brut direct négatif de la mesure ;
- Un accroissement potentiel du nombre de salariés réalisant des heures au-delà du seuil « zéro cotisation », en sus de l'accroissement du nombre d'heures effectués par ceux qui effectuaient déjà des heures supplémentaires en 2023 ;
- L'extension de la réforme aux salariés en forfait-jours obtenant le rachat par leur employeur de jours de repos.

[23] (14,1 h + 14,4 h + 14,7 h + 14,8 h) * 8,8 millions de salariés / 4.

[24] Sur la base d'un PIB 2023 nominal de 2 822,5 Md€ (Insee, Comptes nationaux 2023), d'un nombre de personnes en emploi de 30,4 millions à fin 2023 (Emploi, chômage, revenus du travail, Insee Référence Edition 2024) et d'une durée annuelle effective travaillée de 1 607 heures dans l'année (cf. tableau 1), on peut établir un PIB par heure de 57,78 € / heure.